

1502287-34.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Thais Cristina Monteiro Costa Namba

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177125/2022 - 03º D.P. SÃO VICENTE, 25866081 - 03º D.P.

SÃO VICENTE, 2177125 - 03º D.P. SÃO VICENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DA CRUZ MERCHIANI E SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502287-34.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502287-34.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177125/2022 - 03º D.P. SÃO VICENTE, 25866081 - 03º D.P.

SÃO VICENTE, 2177125 - 03º D.P. SÃO VICENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DA CRUZ MERCHIANI E SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thais Cristina Monteiro Costa Namba

Vistos.

THIAGO DA CRUZ MERCHIANI E SILVA foi denunciado e está sendo processa como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06 c.c artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, na data de 30 de junho de 2022, por volta das 15h00, na Avenida Vereador Geraldo Volpe, nº 100, esquina com a Rua 'F', Conjunto Residencial Humaitá, nesta comarca de São Vicente, o denunciado guardava drogas, consistentes em 29 porções de maconha, 29 microtubos de cocaína, sem

autorização e para fins de tráfico, além da quantia de R\$ 18,00 tendo praticado tal conduta em ocasião de estado de calamidade pública.

O acusado foi notificado sobre o oferecimento da denúncia à fls. 75 e, ofereceu defesa prévia à fls. 80.

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2022 (fls. 81/84).

Laudo químico-toxicológico (fls. 116/118).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha, após o que o réu foi interrogado (fls. 194/195 - mídia armazenada no SAJ).

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, com a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls.197/205).

A Defesa, por seu turno, pede a absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, em caso de condenação, pede pela aplicação da pena base pelo mínimo legal; afastamento da agravante de calamidade pública; fixação do regime prisional inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade (fls. 209/215).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01), auto de exibição e apreensão (fl. 08), auto de constatação preliminar (fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 05/07), laudo químico-toxicológico (fls. 116/118), bem como pela prova oral coligida nos autos.

Interrogado em juízo, o acusado Thiago da Cruz Merchiani e Silva negou que tenha praticado tráfico de drogas. Disse que os fatos não ocorreram no local mencionado na denúncia, mas sim no ponto final do Humaitá, em uma viela. Menciona que havia acabado de pegar suas filhas na escola e as deixado em casa, mas quando saiu da viela encontrou um amigo seu que estava vendendo drogas, sendo que ficou conversando com ele. Esclarece que nesse momento o amigo avistou o patrulhamento e empreendeu fuga pra dentro da viela, no que ele saiu andando e foi abordado pelos policiais. Relata que outros policiais correram para dentro da viela e voltaram afirmando terem encontrado as drogas enterradas. Disse que os policiais militares perguntaram quem havia corrido e que se negou a denunciar porque no bairro atua o primeiro comando e se denunciasse pagaria com a sua vida. Afirmou que é morador da viela e por isso estava no local e, quando perguntado, informou que já tinha passagem. Que não poderia denunciar o indivíduo que estava vendendo drogas, pois pagaria com a sua vida e sua irmã e os quatro filhos seriam expulsos da comunidade. Reafirmou em juízo que possui outras passagens (fls. 194/195 - armazenada em mídia no SAJ).

Ouvido em juízo, a testemunha Estevan Fernandes Alonso, policial civil, disse que na data dos fatos estavam em patrulhamento em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, quando avistaram o indivíduo a distância e ficaram monitorando o comportamento. Relatou que viram o acusado mexendo em uma sacola e entregando algo para um terceiro, depois viram que guardava a sacola em algum lugar, mas que a distância não conseguiram identificar. Relata que o outro indivíduo se evadiu do local, foi feita a abordagem, e ao fazer busca no local onde viram o acusado mexendo, localizaram a sacola apreendida. Disse que não se recorda se o patrulhamento foi originado por uma denúncia ou se era um patrulhamento de rotina. Afirmar que na sacola havia maconha e cocaína, porém não se recorda a quantidade. Afirmar, ainda, que, salvo engano, havia dinheiro na sacola, mas não se recorda quanto. Esclarece que viram apenas o acusado entregando algo para o indivíduo que se evadiu do local. Disse que não conhecia o acusado de outras ocorrências. Que no momento da abordagem não se recorda o que o réu alegou, mas acha que ele negou a prática de tráfico. Relatou que entre o monitoramento e a abordagem houve pouco tempo, pois tendo achado estranho, realizaram a abordagem. Disse que, durante o monitoramento, estavam a uma distância de 200 metros do acusado (fls. 194/195 - armazenada em mídia no SAJ).

Verifica-se, pois, do conjunto probatório formado, que a autoria é indubitável e aponta para o réu.

A negativa do réu, sob a alegação de que estava no local apenas conversando com o

traficante de drogas, conhecido seu, não convence e veio infirmada pela prova oral produzida em juízo.

A testemunha presencial, o policial civil que participou da diligência, apresentou relato coeso e harmônico, narrando que realizaram campana no local dos fatos, monitorando o comportamento do réu à distância, quando então observaram ele mexendo numa sacola, entregando algo a terceiro e após guardando a sacola em determinado local, que após a abordagem verificaram se tratar da sacola de droga que ele manuseava antes. Relatou que o acusado tentou se evadir durante a abordagem, mas foi alcançado e que, embora nada com ele tenha sido encontrado, dirigiram-se ao local onde viram que ele guardava uma sacola e lá encontraram os entorpecentes. Nesse ponto, ressalto que o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas.

Neste sentido:

Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ, HC n.º 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018).

É também a posição reiterada do E. TJ/SP, alinhando-se ao entendimento dos Tribunais Superiores:

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapa do absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE Rel. Min. Carlos Ayres Brito j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96; HC 70.237 Rel. Min. Carlos Velloso RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.13; HC 177.980/BA Rel. Min. Jorge Mussij. 28.06.11; HC 149.540/SP Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.11 e HC156.586/SP Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 27.04.10). (TJ-SP -APL: 30018581220138260082 SP 3001858-12.2013.8.26.0082, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/09/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 19/09/2016).

Ademais, não há qualquer vínculo entre o réu e o policial, que sequer o conhecia, demonstrando, com isso, a ausência de intenção de incriminar falsamente um inocente.

Em arremate, o laudo pericial de fls. 116/118 atestou que as substâncias analisadas se tratavam de TETRAHIDROCANNABINOL - THC (fl. 117 - item 01) e COCAÍNA (fls. 117/118 itens 02).

Desta feita, diante de tal cenário, não resta dúvidas que o acusado guardava e mantinha em depósito as drogas apreendidas e que, pela quantidade, variedade a forma como estavam acondicionadas (fls. 09), destinavam-se ao comércio ilegal, daí porque não há de se falar na absolvição do acusado.

Nesse contexto, a solução condenatória é de rigor.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR o acusado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Nessas condições e partindo do mínimo legal, passo à dosimetria e individualização

da pena, com observância do sistema trifásico (art. 68 do CP).

Na primeira fase, verifico que o réu é portador de maus antecedentes, cf. autos nº 0007315-04.2007.8.26.0562, com data da condenação transitada em julgado em 06/09/2010 (fls. 18/19) e autos nº 3014817-30.2013.8.26.0562, com data da condenação transitada em julgado em 27/10/2014 (fls 20), razão pela qual majoro a pena-base em 1/4, passando a pena 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, cf. autos nº 0007519-55.2014.8.26.0157, com data de trânsito em julgado para a defesa em 25/06/2018 (fls. 17), razão pela qual majoro a pena em mais 1/6, passando a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

De outro lado, rechaço o reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, sob pretexto do crime ter sido praticado em ocasião de calamidade pública. Respeitado entendimento diverso, alinho-me à interpretação de que, para a configuração dessa agravante, exige-se a demonstração de que o infrator, de algum modo, prevaleceu-se dessa situação fática para a prática do crime.

E o que se viu foi justamente o contrário. A pandemia da COVID-19 trouxe mais pobreza e desigualdade social, colocando a economia do País em colapso, retirando-se dezenas de milhares de empregos formais do mercado de trabalho em razão do isolamento social, fato esse público e notório, o que motivou as pessoas a se colocarem no mercado informal do labor, respeitando ou não o isolamento social, condição esta última que somente foi agraciada aos mais privilegiados.

Sendo assim, entendo que não há nenhum nexos causal entre o estado de calamidade que vivenciamos em razão da pandemia do COVID-19 e a prática do delito de tráfico de drogas, na perspectiva de facilitação ou prevalecimento da situação desastrosa que a sociedade atravessou, motivo pelo qual fica rechaçado, com a devida vênia, o reconhecimento dessa agravante.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena. Não é caso de aplicação do redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, em função da reincidência e dos maus antecedentes ostentados pelo réu.

Ausentes outros motivos que ensejem a modificação do quantum fixado, torno definitiva a pena de passando a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Analisando as peculiaridades do caso concreto, a quantidade da pena aplicada, os maus antecedentes e reincidência do réu, nos termos do art. 33 e 59 do CP da Lei 11.343/2006, fixo o regime inicial de pena como o fechado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além do sursis penal, nos termos do artigo 44, incisos I e II, e artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal.

Diante da ausência de elementos para se aferir a situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do montante do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para o fim de condenar Thiago Da Cruz Merchiani E Silva como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

O acusado não poderá recorrer em liberdade, porque sua prisão cautelar para garantia da ordem pública foi corroborada pela condenação e regime prisional ora fixados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Por fim, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

Como trânsito em julgado, oficie-se, com as cautelas de estilo e lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se.

P.I.

São Vicente, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA